

[3] [징계(감봉1월)] 사항

1. 제 목 : 임직원 행동강령 위반

2. 조치부서 : ○○○○처

3. 관 련 자 : ▽▽▽▽지역본부 ⊕⊕사업단 차장 토목3급 오오오(징계(감봉1월))

(현 소속 : ■■■■■지역본부 ㄹㄹ관리단 ▽ ▽ ▽ ▽ 부 차장 토목3급)

4. 내 용 :

위 관련자는 1990. 11. 1. 입사하여 2017. 4. 6.부터 2019. 1. 30.까지 ▽▽▽▽지역본부 ⊕⊕사업단(이하 ‘사업단’이라 한다) ●●사업부 소속으로 근무¹⁾하면서 공사 감독소장 업무를 [표1]과 같이 담당하였다.

[표 1] 공사 감독소장 임명 내역

공사명	수급업체	공사금액	공사기간	비 고
■■■■■■■■■산업단지 1-2공구 조성공사 (이하 ‘조성공사’라 한다)	◀▶건설(주)	42,922백만 원	2014. 9. 3. ~ 2019. 6. 3.	-
■■■■■■■■■산업단지 도시기반 전기공사(1단계) (이하 ‘전기공사’라 한다)	(주)***	3,066백만 원	2018. 1. 11. ~ 2019. 9. 10.	겸무 ²⁾

자료 : ▽▽▽▽지역본부 제출자료 및 Cotis 등재자료 재구성

또한 사업단에서는 「착공업무지침(제1937호)」 8.5(건설현장 보조인력)에 따라 공사감독원의 행정사무 지원과 감독 업무량 경감을 위하여 조성공사 현장사업소 내 조성공사 및 전기공사 사무보조원을 [표 2]와 같이 운영하였거나, 운영 중이다.

1) 관련자는 공사 감독소장 업무를 수행하기 위하여 ■■■■■■■■산업단지 1-2공구 조성공사 현장사업소 (☞☞ ☞☞군 ✓✓면 *★리 260)에서 근무함

2) 관련자는 전기공사 현장 관리업무를 담당하고 있으며, 설계변경 및 대외기관 협의 업무는 같은 본부 ●●사업부에서 근무하는 차장대우 전기4급 ☆☆☆이 담당하고 있음

[표 2] 사무보조원 운영 현황

공사명	사무보조원	사용자	근로계약 형태	근로계약 기간	월 급여	비 고
조성공사	서서서 (女, 73년 생)	▲▲건설(주)	파견 근로자 ³⁾ (도급내역 반영)	2016. 9. ~ 현장 종료 시까지	2,100천 원	2018.11.15. 운영 종료
전기공사	ㅇㅇㅇ (女, 70년 생)	NH	유기 기간제 근로자 ⁴⁾ (직접 고용)	2018. 6. 1. ~ 2019. 9. 10.(사업 종료 시까지)	1,991천 원	운영 중

자료 : 감사실 조사자료 재구성

「한국토지주택공사 임직원 행동강령」 제25조(알선·청탁 등의 금지)에 따르면 임직원은 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 채용 등 인사업무나 징계 업무에 관하여 개입하거나 영향을 미치는 행위를 하지 못하도록 규정하고 있고,

「취업규칙」 제3조(신의성실) 및 제5조(근무자세)에 따르면 직원은 관련 법령, 정관, 그 밖의 모든 규정을 준수하고, 신의와 성실로써 근무에 임하여 담당한 직무를 충실히 완수하여야 하며, 공사 직원으로서의 품위를 지키고, 공과 사의 구분을 명확히 하여야 한다.

또한 「근로기준법」 제23조(해고 등의 제한)에 따르면 사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌적 부당한 처우를 하지 못하도록 하고 있다.

3) 조성공사 사무보조원은 「건설현장 보조인력 기간제 전환 조치(○○○○처-4029, 2018. 5.25.)」에 따라 公社 유기 기간제 근로자 전환 대상이나, 급여 등의 이유로 ‘고용 전환 부동의 의사’를 표시하여 ▲▲건설(주) 소속으로 파견 근로계약 유지(파견법 제6조의2 제①항 및 제②항에 따라 직접 고용의무 면제)

4) 전기공사 사무보조원은 2018. 3. ~ 2018. 5.까지 (주)※※ 소속의 파견근로자이었으나, 「건설현장 보조인력 기간제 전환 조치(○○○○처-4029, 2018. 5.25.)」에 따라 2018. 6. 1. 公社 유기 기간제 근로자로 전환 채용

그런데 관련자는 2018.11.15. 조성공사 사무보조원에 대해 정당한 사유 없이 근로계약 조건⁵⁾에 위배되는 부당해고⁶⁾를 ▼▼건설(주)에게 요구⁷⁾하였다.

이러한 관련자의 행위는 公社 계약상대자인 ▼▼건설(주)보다 상대적으로 우월한 지위를 바탕으로 권한을 남용하여 ▼▼건설(주) 소속 근로자 해고 등 인사업무에 직접적으로 관여·간섭한 것으로서

고용 및 근로계약에 있어 사회적 약자인 조성공사 사무보조원에게 고용 상 부당한 처우를 받게 하고, ▼▼건설(주)에 「근로기준법」 제23조의 위반을 강요한 갑질⁸⁾ 행위에 해당된다.

이에 대해 관련자는 조성공사 현장사업소 내 사무보조원 2인이 근무하고 있어 예산절감 차원에서 사무보조원을 1인으로 축소 운영하는 것이 타당하다 판단하였고, 전기공사 사무보조원은 公社 소속의 유기 기간제 근로자이므로 ▼▼건설(주) 소속의 조성공사 사무보조원 운영을 중단한 사항이라고 주장하고 있으나,

① 관련자는 조성공사 사무보조원과 어떠한 사전 협의·합의 없이 ▼▼건설(주) 일방적으로 해고 요구를 한 점, ② 예산절감 차원이라고 주장하나 조성공사 사업소 내 사무보조원 2인을 9개월⁹⁾이나 운영하였던 점, ③ 감독소장 직무 권한을 벗어나¹⁰⁾

5) ▼▼건설(주)와 조성공사 사무보조원의 근로계약조건 상 계약 해지 사유는 무단결근(5일 이상), 정당한 지시 불이행, 불법적인 집단행동, 고의 또는 중대한 과실, 사고로 손실을 야기한 경우에 한정됨

6) 사내노무사 자문결과 근로기준법에서 정한 해고의 정당성은 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도로 근로자에게 책임 있는 사유가 있어야 하며, 그렇지 않을 경우 정당한 사유가 없는 부당해고에 해당

7) 관련자는 2018. 11. 14. 조성공사 사무보조원의 고용 중단을 위해 ▼▼건설(주) 공무부장에게 “조성공사 사무보조원을 11월까지 정리 가능한지” 확인 요구하였고, ▼▼건설(주)는 2018. 11. 15. 조성공사 사무보조원에게 ‘감독사무실의 요구’에 의한 해고를 통지한 후 그 사실을 관련자에게 보고함

8) 갑질 행위는 ‘사회·경제적 관계에서 상대방보다 우월적 지위를 있는 갑(甲)이 권한을 남용하여 을(乙)에게 행하는 부당한 요구나 처우로 정의됨(감사실-6406, 2018. 11. 26.)

9) 2018. 3. ~ 2018. 11. 총 9개월

10) 관련자는 조성공사 도급내역에 반영된 조성공사 사무보조원의 운영 중단에 대해 설계변경 방침 등 위임 전결예규에 따른 조직 내 의사결정 및 사전 보고 미시행

자의적으로 조성공사 사무보조원 해고를 결정한 점, ④ 조성공사 및 전기공사 사무보조원은 근로계약서 상 채용목적과 근무내용이 각각 구분되어 있어 조성공사와 전기공사에 상호 대체하여 운영하기 어려운 점, ⑤ 사업단에 근무하는 직원들이 “관련자와 전기공사 사무보조원의 관계에 대한 소문의 영향¹¹⁾으로 조성공사 사무보조원이 부당해고 되었을 것이라 생각 된다”라 진술한 점, ⑥ 관련자가 “조성공사 사무보조원에게 좋은 감정이 아니고, 근거 없는 소문의 유포로 화가 난다”라 진술한 점 등을 미루어 보아 관련자의 주장은 쉽게 받아들일 수 없다.

따라서 위와 같은 관련자의 행위는 「한국토지주택공사 임직원 행동강령」 제25조와 「취업규칙」 제3조(신의성실) 및 제5조(근무자세)에 위배된 것으로서 「인사규정」 제48조 제1항에 해당된다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은

토목3급 ○○○에 대해 「인사규정」 제50조 제1항에 따라 ‘징계(감봉1월)’ 처분 하시기 바랍니다(징계(감봉1월)).

11) 감사실 조사 및 문답 결과 관련자와 전기공사 사무보조원이 현장 인근에서 단 둘이 식사를 하거나 차를 마시는 등 사적 만남(2~3회)이 있었던 사항이 부적절한 관계라는 연애소문으로 비화되었고, 관련자는 그 연애소문의 유포자가 조성공사 사무보조원일 것이란 근거 없는 심증을 갖게 됨